T.C SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
12/11/2021E-58612532-045.02-3056088

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Sayı :E-58612532-045.02-3056088 12/11/2021
Konu :Hukuki Görüş

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 09.11.2021 tarihli ve E-58612532-045.02-3043610 sayılı yazı.
b) 09.11.2021 tarihli ve E-64691624-045.02-3049815 sayılı yazınız.

1705 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde hizmet yeri denetiminin yapıldığı il ile firmanın faaliyet merkezinin bulunduğu ilin farklı olması durumunda, 1705 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereği uygulanacak idari yaptırımların hizmet yeri denetim tutanağını tutanağı düzenleyen il müdürlüğü mü yoksa firmanın faaliyet merkezinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından mı uygulanacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Konuya ilişkin ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (b)'de kayıtlı yazısında "(…)1705 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari yaptırımlarda karar verme yetkisinin kabahatin işlendiği, somut olay bakımından hizmet yeri denetiminin yapıldığı, yerin mahalli mülki amirinde olduğu (…)" mütalaa edilmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet BOZDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Müdürlüğü

Bilgi:
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:65FB959A-3B0B-4B2A-8582-D0BDB890B4B1 Belge Doğrulama Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/stb-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Faks:03122015464 e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:sanayiveteknolojibakanligi.sanayiurunleri@hs01.kep.tr İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr